

Rapporto di ricerca approfondita: licenze, fiscalità e validazione di mercato

20 agosto 2026 · Piattaforma di partecipazione agli utili tokenizzata basata su asset alberghieri e termali italiani. Chiusura delle questioni rimaste aperte nei rapporti dell'8 luglio 2026, tramite 7 agenti di ricerca paralleli (300+ fonti). Il presente rapporto non costituisce consulenza legale o fiscale.

01 Mercato alberghiero/termale italiano e matematica dei rendimenti

02 Estonia: soglia, costituzione, banking, fiscalità

03 Verifica PSP / escrow

04 Commissioni dei concorrenti e redditività

05 Italia / regole CONSOB

06 Opzioni di licenza e piano per fasi

07 Mappa fiscale (con aliquote)

08 Executive summary e azioni

€12 mln

Nuovo tetto di esenzione dal prospetto (Estonia e Italia, dal 5 giugno 2026) — ma è un **totale a livello UE**, non per Paese.

ECSPR ×

La licenza di crowdfunding è preclusa agli asset del proprio gruppo: l'art. 8(2) vieta ai soci con quota $\geq 20\%$ e ai soggetti da loro controllati di essere titolari di progetto.

~47%

Perdita fiscale end-to-end di base per la pianificazione (24% IRES + 1,2% ritenuta + esenzione estone + imposta dell'investitore). Non fare affidamento sullo 0% PSD.

8–12%

Rendimento annuo che l'investitore retail richiederà da un titolo illiquido di partecipazione ai ricavi alberghieri (ancore: BTP ~4%, crowdfunding immobiliare 10–14%).

Sezione 01

Mercato alberghiero/termale italiano: la storia d'investimento e la matematica dei rendimenti

CONCLUSIONE

La storia macro è solida e ben documentata: turismo record, volumi d'investimento alberghiero ai massimi del decennio, 50–75% di capitale estero, segmento termale in crescita quasi a doppia cifra. La parte difficile è la matematica dei rendimenti: gli istituzionali prezzano gli hotel prime a cap rate del 5–6,5%, mentre le alternative reali del retail implicano un'aspettativa di circa **8–12% annuo** su un titolo illiquido di partecipazione ai ricavi. Un prodotto prezzato al 5–6% competerebbe con i BTP e con l'immobiliare istituzionale senza offrirne la sicurezza.

Mercato degli investimenti (verificato)

- **2024:** ~€2,1 mld di transazioni (+36%); gli hotel sono la 2^a asset class d'Italia (CBRE).
- **2025:** €2,35–2,5 mld — record del decennio, ~110 operazioni (massimo dal 2007). Roma + Venezia dominanti; 39–48% del volume nel lusso; prezzo medio per camera €220k (Colliers, C&W, EY e Scenari convergono).
- **Capitale estero:** 53% nel 2025 (EY), 73% nel 1° trim. 2026 (JLL). La quota dei family office è salita al 22%.
- **Rendimenti (indicativi):** trophy ~5,0–5,5%; prime ~5,5–6,5%; localizzazioni secondarie 6,5–6,7%+. Per un asset alberghiero/termale secondario, cap rate realistico 6,5–8%+ (stima).
- **Segnale sulla struttura delle operazioni:** il 59–73% del volume è vacant possession — gli acquirenti pagano un premio per il controllo.

Performance operativa, turismo e segmento termale

- Nel 2025 l'Italia è leader europea per crescita del RevPAR rispetto al 2019 (+53%, €159). Ma la crescita è ormai **trainata dall'ADR (prezzi) e in rallentamento** (RevPAR H1 2025 +3%) — servono proiezioni prudenti.
- Turismo: 2024 record assoluto (466 mln di presenze, l'Italia supera la Francia); 2025 nuovo record (~479 mln, spesa straniera €57 mld). La stagione si allunga (quota estiva scesa al 57%).
- Wellness economy italiana: \$140,6 mld (10^a al mondo); fatturato del settore termale ~€1,2 mld (+8%), ~320 stabilimenti.
- **Avvertenza di settore:** il leader QC Terme ha ricevuto €40 mln di nuova finanza + €15 mln di aumento di capitale per risanare i conti. Terme di Saturnia invece cresce (ricavi €28,2 mln, +10%).

Ancore di rendimento (20 agosto 2026)

ALTERNATIVA	RENDIMENTO
BTP italiano a 10 anni (ancora risk-free)	~4,04%
Hotel prime a reddito (istituzionale)	cap rate 5,0–6,5%
Crowdfunding immobiliare italiano (media H1 2025)	lending 10,4% / equity 14,5%
Crowdfunding immobiliare europeo	lending 9–11% / equity IRR 8–13%
Aspettativa implicita per il prodotto EuropaTech	~8–12% (BTP + 400–800 pb)

Fattori di rischio (a livello di documentazione d'offerta)

- **Stagionalità:** nelle regioni costiere italiane oltre il 50% delle presenze si concentra in estate — il flusso di cassa del revenue share sarà fortemente stagionale.
- **Dipendenza dall'operatore:** la locazione trasferisce il rischio al conduttore (profilo obbligazionario + rischio di credito del conduttore); il contratto di management lascia il rischio GOP al proprietario — questa scelta determina il comportamento del «revenue share».
- **Capex/distress:** ~40% degli hotel italiani ha oltre 30 anni senza ristrutturazione (perlopiù classi energetiche F/G); gli NPL del comparto ricettivo tornano a crescere dal 2024. Energia strutturalmente cara; gli asset termali sono energivori e idrovori.
- **Precedente distributivo:** Banca d'Italia ha sospeso a luglio 2025 Recrowd, la maggiore piattaforma italiana di lending immobiliare (€219 mln) — precedente regolamentare direttamente rilevante per i canali di distribuzione

retail.

Sezione 02

Estonia: conferma della soglia, costituzione, banking, fiscalità

CONCLUSIONE

La principale incertezza del Rapporto 1 è chiusa: **la soglia di esenzione dal prospetto è €12 mln dal 5 giugno 2026** (Riigikogu 79-1; il regime del documento informativo non soggetto ad approvazione resta in vigore). Nessuna sorpresa fiscale: l'imposta sugli utili distribuiti **resta al 22/78** (abolita l'imposta di difesa e annullato l'aumento al 24%). Correzione importante: l'emissione Rotermand City **non era tokenizzata** — in Estonia non esiste ancora un precedente retail tokenizzato.

Numeri di costituzione (2026)

VOCE	COSTO / TEMPI
Carta e-Residency	€150 · 3-5 settimane (percorso critico)
Registrazione OÜ	€265 · 1-3 giorni lavorativi
Capitale minimo	€0,01 per socio
Service provider (10Office / Xolo / Companio)	costituzione €265-315; contabilità da €35-79/mese; sede+referente ~€200-400/anno

Banking: quadro realistico

- **LHV:** richiesto legame con l'Estonia + identificazione di persona + €300 di commissione non rimborsabile; tariffa alto rischio €1.000 / €100 al mese. Per un emittente di titoli con UBO turchi senza legame estone, probabilità di onboarding molto bassa.
- **Wise Business:** restrizioni su servizi finanziari e fondi di terzi — non utilizzabile per il denaro degli investitori.
- **Paysera:** accetta società e-Residency (~€5/mese); la Turchia è nella lista di «verifica rafforzata» — possibile, ma con due diligence estesa. **Il conto operativo più realistico.** I fondi degli investitori resteranno comunque presso PSP/escrow, quindi la barriera bancaria non è critica.

Segnale di domanda (precedenti)

L'appetito del retail baltico per titoli immobiliari nel regime del documento informativo è dimostrato: **Volta SKAI** (dic. 2025) ha chiuso obbligazioni per €4 mln con cedola 8,3% e sovrasottoscrizione 2,2x (488 investitori); **Everaas** (mag. 2025) — €3 mln → €5 mln, domanda 3,16x, 1.601 investitori. I livelli cedolari (7,75-8,5%) sono coerenti con l'ancora di rendimento della Sezione 01.

Sezione 03

PSP / escrow: verifica della shortlist

CONCLUSIONE

Tutti e tre i candidati restano validi; nessuno pubblica prezzi per il crowdfunding. Per un emittente estone il **fit più verificato è Lemonway** (precedente Estateguru). secupay è funzionalmente il più profondo (escrow + motore di distribuzione interessi/rimborsi). Nuovi candidati: **ConnectPay (LT)** e **Treezor (FR)**. La scelta della SEPA come binario principale è corretta — il crowdfunding reale gira di fatto su SEPA.

PROVIDER	VERIFICATO	SEGNALE DI PREZZO	QUESTIONE APERTA
secupay (DE, BaFin)	Escrow conforme ZAG protetto da insolvenza; distribuzione automatica di interessi/rimborsi via API; progetti con 1.000+ investitori (Invesdor)	Non pubblico, offerte individuali	Accetta un emittente estone? Le carte sono davvero attive sui titoli?
Lemonway (FR, ACPR)	Passaporto in ~29 Paesi, ~200 piattaforme di crowdfunding; precedente estone: Estateguru (2023)	setup €5.490 + €840/mese + payout SEPA €0,50	Fa onboarding di un self-issuer senza licenza ECSP?
Mangopay (LU, EMI)	Verticale crowdfunding attivo; escrow senza limiti di durata; piattaforme SEE in scope	carta ~1,3–1,8% + €0,18 (storico)	Policy sugli UBO turchi

- **Chargeback:** lo storno carta su una sottoscrizione completata lascia il rischio di credito sull'emittente (il «Repudiation Wallet» può andare in negativo); con SEPA DD ci sono 8 settimane di rimborso incondizionato. Se si attivano le carte, il PSP chiederà probabilmente una rolling reserve.
- **Costo delle distribuzioni:** distribuire utili a 5.000 investitori a listino Lemonway ≈ €2.500; le distribuzioni wallet-to-wallet sono in genere gratuite.
- **Domande ai fornitori:** (1) onboarding self-issuer? (2) MoR/riserva sulle carte? (3) prezzo KYC e payout/batch? (4) processo per UBO turchi?

Sezione 04

Commissioni dei concorrenti, redditività e stato del mercato

CONCLUSIONE

La **success fee del 5–6% del modello è nella fascia medio-alta dell'intervallo verificato (3–10%) ed è difendibile. La fee di listing di €15k non ha precedenti nel crowdfunding** (~2,5–3 volte i listini dell'infrastruttura di tokenizzazione) — difendibile solo se il pacchetto include il lavoro legale/strutturale. **La servicing fee dello 0,75%/anno è coerente.** Il dato più sobrio: i due precedenti strutturalmente più vicini — Rendity e Recrowd — uno ha chiuso, l'altro è sospeso; il mercato italiano si è contratto del 36,8% in un anno.

PIATTAFORMA	SUCCESS FEE DALL'EMITTENTE	NOTA
EstateGuru (EE)	3–4%	+ 0–2%/anno gestione; dall'investitore 0,96% AUM

Exporo (DE)	~5%	prodotto Bestand
ClubFunding (FR)	4–7%	leader di mercato
Homunity (FR)	5–10%	standard 5%
Doorway (IT)	8%	intervallo italiano ~4–8% + costi fissi
Rendity (AT)	«% a una cifra media» + fee annuale	gemello del modello EuropaTech — ha chiuso
Blocksquare (infrastruttura)	\$5.990/emissione + \$69/mese	listino ufficiale — benchmark per i €15k

Lezioni di redditività

- **EstateGuru:** primo anno in utile nel 2024 (ricavi €8,4 mln, utile netto €104k) — con tagli profondi ai costi + fee AUM lato investitore.
- **La Première Brique:** nel 2023 ricavi €2,47 mln, **utile netto €852k (margine 34%)** — bond lending con ticket da €1, struttura molto snella.
- Cosa distingue i redditizi: strumento di debito/obbligazionario, take rate anticipato 3,5–5%+, costi snelli, un solo mercato domestico, monetizzazione su entrambi i lati. Il killer dell'utile: l'internazionalizzazione aggressiva.
- Nessuna piattaforma pubblica il CAC; nel fintech ~\$269+ per cliente attivato (2025). La soglia CAC ≤ €200 del modello è aggressiva ma non impossibile; ~€67 nel primo anno non è realistico.
- Mercato: Francia stabilizzata; **Italia –36,8%** (lug. 25 – giu. 26, livelli 2020); Germania in ondata di default. Oltre il 40% dei round di Rendity aveva ritardi/insolvenze — la gestione dei default è questione di vita o di morte.

Sezione 05

Italia / CONSOB: regole critiche

RISCHIO CRITICO

La struttura «piattaforma fuori dall'Italia» da sola non protegge. Prassi CONSOB: se il sito è **accessibile in italiano (anche con traduzione automatica) e la registrazione di utenti italiani non è bloccata**, l'offerta si considera rivolta all'Italia — con poteri di sospensione e oscuramento tramite gli ISP (da luglio 2019 **oltre 1.522 siti oscurati**; ancora a gennaio 2026 sono stati fermati piani esteri online di revenue sharing). Una vera reverse solicitation richiede: nessun contenuto in italiano, nessun marketing mirato all'Italia, preferibilmente geo-blocking.

- **Soglia:** con il D.Lgs. 86/2026 l'Italia ha alzato la soglia da €8 mln a €12 mln (senza opzione €5 mln). Per offerte tra €8 e 12 mln va depositato e pubblicato un «documento di sintesi». Il regolamento attuativo CONSOB al 20 agosto è ancora in consultazione (dal 18 giugno 2026).
- **La trappola del «prodotto finanziario»:** le regole italiane sull'offerta sono più ampie dei titoli MiFID — basta la triade «capitale + aspettativa di rendimento + rischio». L'esenzione estone non sottrae alle regole italiane un'offerta rivolta all'Italia.
- **La via ECSPR:** tetto di €5 mln per titolare di progetto su 12 mesi (somma su tutte le piattaforme + emissioni esenti) — incompatibile con l'obiettivo di €12 mln/anno; il frazionamento è un rischio di elusione (anti-circumvention).

- **Vuoto di precedenti:** non esiste un'emissione retail tokenizzata su hotel/terme conforme CONSOB. L'infrastruttura del Decreto Fintech è pronta, ma le prime emissioni digitali sono istituzionali (CDP-Polygon). Il caso MetaWealth a Roma segue la via della licenza crypto, regolamentarmente controversa — da non prendere a modello. Il vantaggio del first mover è reale, ma l'assenza di precedenti significa anche assenza di collaudo regolamentare.

Sezione 06

Opzioni di licenza e piano per fasi

RISULTATO PRINCIPALE

La licenza di crowdfunding ECSPR è strutturalmente inutilizzabile per gli asset del proprio gruppo. Art. 8(2): la piattaforma non può accettare come titolari di progetto i soci con quota $\geq 20\%$, i propri dirigenti e qualunque soggetto da loro controllato (cioè la PropCo italiana). La manovra di tenere le quote sotto il 20% è fragile — i regolatori guardano alla realtà economica. L'ECSPR ha senso solo con una strategia di marketplace autentico per asset di terzi; la licenza «non si affitta» (non esiste il regime tied-agent).

VIA	CAPITALE	TEMPI	COSTI ANNUI	ASSET PROPRI?	TETTO
Self-issuance senza licenza (attuale)	€0	subito	PSP ~0,5–1,5%	Sì	€12 mln/anno totale UE
Licenza ECSP (LT/EE)	€25k	4–6 mesi	~€100–300k	No — art. 8(2)	€5 mln/12 mesi per titolare
Impresa MiFID (fascia €75k)	€75k	9–15 mesi	~€300–700k	Sì	—
Liability umbrella (DE)	€0	8–16 settimane	~€30–90k + % sul volume	Sì	—
MiCA CASP	Non necessaria — lo strumento MiFID è escluso ex art. 2(4)(a) MiCA (confermato)				

- **Caso speciale Germania:** le vendite in esenzione oltre €1 mln passano solo tramite un intermediario autorizzato (con limiti per investitore di €1k/10k/25k) — se la Germania è nei piani, l'umbrella è obbligatoria: Effecta (70+ società), DonauCapital (scelta di STOKR), Concedus (go-live in 8–16 settimane).
- **Fase 1 (lancio → ~€12 mln/anno):** self-issuance senza licenza + PSP/escrow; per la Germania, umbrella. **Fase 2 (€10–30 mln/anno):** prospetto UE approvato (passaportabile, senza tetto) + umbrella; licenza MiFID propria solo a €20–30+ mln/anno. **Fase 3 (mercato secondario):** bacheca passiva → broker sotto umbrella (modello Exporo) → invece di un proprio MTF, quotazione su un DLT TSS esistente (21X / Axiology).
- La meccanica dell'offerta esente multi-Paese del Listing Act (nuovo art. 3(2)) è letta in modo diverso dagli studi legali — serve la conferma dei consulenti sul testo finale.

Mappa fiscale: l'intera catena (confermata per il 2026)

PUNTO FATALE DELLA STRUTTURA

Il rischio non è un'aliquota, ma due questioni di qualificazione: (1) **il diniego italiano dello 0% PSD alla OÜ conduit** (Cassazione 32149/32467-2025, test del «beneficial owner»; una OÜ contrattualmente obbligata a trasferire gli utili ai token holder fallisce il test del «dominion» — schema dei casi danesi CGUE). (2) **Come l'Estonia qualificherà il pagamento sul token: interesse (0%) o distribuzione di utili (22/78)**. Entrambe richiedono consulenti locali + ruling preventivo vincolante.

Italia — livello PropCo

VOCE	ALiquota	NOTA
IRES	24%	la «premiale» al 20% valeva solo per il 2025, non prorogata
IRAP	3,9% (fino a 4,82%)	variazioni regionali ±0,92 p.p.
IMU (hotel, cat. D/2)	0,86–1,06%	deducibile al 100% dall'IRES
IVA (ricettività)	10%	aliquota ridotta

Ritenuta alla fonte: Italia → Estonia

VIA	RITENUTA	CONDIZIONE / RISCHIO
Standard	26%	—
Società UE (art. 27(3-ter))	1,2%	soggetta a imposta societaria nell'UE — ipotesi di lavoro prudente
PSD	0%	quota ≥10% + 1 anno + BO + GAAR — alto rischio di diniego
Interessi / IRD	26% / 0%	gli interessi con partecipazione agli utili possono essere esclusi dall'IRD; l'art. 44 riqualifica in azioni; l'art. 109(9) nega la deduzione; tetto 30% EBITDA

Distinzione critica di design (art. 109(9)): se la partecipazione agli utili determina il **quantum** del pagamento — nessuna deduzione; se determina solo l'**an** (importo fisso, pagamento condizionato all'utile) — la deduzione resta.

OÜ estone + investitore + fondatori

VOCE	ALiquota / REGOLA
Estonia: utili distribuiti / non distribuiti	22/78 · 0%
Ritenuta estone (dividendi / interessi all'estero)	0% / 0%

Esenzione da redistribuzione (partecipazione $\geq 10\%$ in controllata UE)	i dividendi italiani ridistribuiti come dividendi non scontano CIT estone — pietra angolare
Qualificazione del pagamento sul token	Questione aperta: interesse → nessuna imposta; distribuzione di utili → 22/78. Serve un ruling vincolante EMTA
Investitore: Italia / Germania / Estonia	26% / 26,375% / 22%
Fondatori residenti in Turchia: ritenuta estone / IRPEF turca	0% / 15–40% progressiva
Esenzione turca del 50% (quota $\geq 20\%$ + rimpatrio, Decreto 11257)	carico effettivo massimo $\approx 20\%$
Rischio CFC turco	Molto probabilmente scatta: quota turca $\geq 50\%$ + reddito passivo + 0% in Estonia → accumulare utili nella OÜ non è esentasse per i fondatori turchi (si considerano distribuiti)
Alternativa: holding turca interposta (esenzione 80%, quota $\geq 20\%$)	effettivo $\approx 5\%$

Esempio end-to-end: €100 di utile alberghiero in Italia → tasca dell'investitore

SCENARIO	ITALIA	RITENUTA	ESTONIA	NETTO	PERDITA
(a) Dividendi, PSD 0% + esenzione estone	27,9	0	0	53,4	46,7%
(b) Dividendi, ritenuta 1,2% + esenzione — base di pianificazione	27,9	0,9	0	52,7	47,3%
(a') PSD 0% ma l'Estonia applica il 22/78	27,9	0	15,9	41,6	58,4%
(c) Finanziamento con partecipazione agli utili (deduzione parziale, se l'IRD 0% regge)	20,7	0	0	58,7	41,3% — il più fragile
(d) Scenario peggiore: «finanziamento» interamente legato agli utili assimilato ad azioni	27,9	18,8	0	~39,5	~60,5%

Impatto sul modello: per offrire all'investitore un lordo dell'8–12%, l'asset deve generare circa **1,7–2,4 volte** quel rendimento ante imposte. Lo scenario (b) deve essere la base di pianificazione; (a) è l'upside, (c) solo con un parere legale solido, (d) è il design da evitare.

Sezione 08

Executive summary e lista delle azioni

- **La soglia è salita, ma il tetto è a livello UE:** €12 mln è la somma su tutta l'UE, non «per Paese». La meccanica dell'esenzione multi-Paese richiede conferma legale.

- **Licenze:** al lancio la self-issuance senza licenza è corretta; l'ECSRP è precluso per gli asset propri; per la Germania serve l'umbrella (8–16 settimane); la licenza MiFID propria solo a €20–30+ mln/anno.
- **Le vendite verso l'Italia vanno di fatto tenute chiuse:** tramite design di lingua, marketing e geo-blocking.
- **Base fiscale:** ~47% di perdita end-to-end (scenario b). Non affidarsi allo 0% PSD; le due questioni di qualificazione richiedono pareri/ruling prima del lancio.
- **Modello commissionale:** 5–6% difendibile; €15k fuori mercato (serve una giustificazione a pacchetto); 0,75% coerente. I precedenti redditi sono snelli + debito + mono-mercato.
- **Avvertenza di mercato:** lanciare nell'era del consolidamento — la prima emissione senza default conta più di tutto.

Azioni pre-lancio (in ordine di priorità)

1. **Parere di classificazione dello strumento** (valore mobiliare MiFID?) — prerequisite di tutta l'analisi.
2. **Estonia:** ruling vincolante EMTA (qualificazione del pagamento sul token); conferma del testo finale del § 15 VPTS.
3. **Italia:** parere fiscale sulla struttura di uscita dalla PropCo (via dell'1,2%; limiti di design ex artt. 109(9)/44); monitoraggio del regolamento attuativo CONSOB.
4. **Turchia:** analisi comparativa della posizione CFC e dell'alternativa holding turca (esenzione 80%).
5. **RFQ ai PSP:** richiesta di offerta a Lemonway + secupay + Mangopay + ConnectPay + Treezor con il set di domande della Sezione 03.
6. **Decisione sulla Germania:** in caso di ingresso, offerte umbrella da Effecta / DonauCapital / Concedus.
7. **Revisione del modello finanziario:** ricalcolo degli scenari con tetto UE di €12 mln, base fiscale del 47%, CAC $\geq$ €200 e requisito di rendimento netto per l'investitore $\geq$ 8%.

Metodologia: 7 agenti di ricerca paralleli, oltre 300 fonti analizzate (20 agosto 2026). Per via di limitazioni parziali di accesso ai siti fonte, alcuni testi primari sono stati verificati tramite estratti di ricerca; i punti non confermati sono esplicitamente segnalati nella versione integrale del rapporto (repository: docs/europa-tech/2026-08-20-arastirma-raporu.md). Il presente rapporto non costituisce consulenza legale o fiscale; prima del lancio sono obbligatorie le conferme dei consulenti locali competenti.